拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-２０４６８６
起案日	令和　５年　９月２５日
特許庁審査官	小野田　達志　　３１１７　３Ｅ００
特許出願人代理人	村山　靖彦（ほか　２名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性） 第３６条第４項第１号（委任省令要件）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
２．（委任省令要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について
・請求項　　1
・引用文献等　1-2
・備考
引用文献１の特に［０１８５］-［０１９７］，図6-２１などには、
各空気送達導管は：
第１の導管部分６２１若しくは軟質の第１の部分８２１と、
第２の導管部分６２２若しくは硬質の第２の部分８２２と、を含み、
第１の導管部分６２１若しくは第１の部分８２１は第２の導管部分６２２若しくは第２の部分８２２と接合され、それによってシーム（図１４若しくは図２２）が形成されて、空気送達導管の管壁部を形成し、
空気送達導管の外側層は、管壁部の外面を提供する織物材料６５５乃至布カバーを含む、位置決めおよび安定化構造が記載されている。

本願の請求項１に係る発明と比較すると、第３の長尺長さの材料の有無で相違する。ところで、長手方向に延在する部分を接合組合わせて管を構成するにあたり、２つの部分を接合組合せることも、３つ若しくはそれ以上の部分を接合組合せることも、従来から周知である（必要であれば、引用文献２の請求項１「長手方向に延在する二もしくはそれ以上の部材…を接合組合わせてなる接合型可撓性チューブ。」などを参照。）。また、引用文献１の［０１９６］には、硬質の部分と軟質の部分との数は適宜に選択できることが示唆されている。してみれば、引用文献１記載の発明において、管を構成する部分の数を、２つから３つ若しくはそれ以上に変更することは、当業者が適宜になし得た設計変更にすぎない。

・請求項　　２，１９-２１
・引用文献等　１-２
・備考
引用文献１の図６などには、一対の空気送達導管が、頭部の情報のマニホルド５１５（頭頂部コネクタ）から患者インターフェース５１０へと延びていることが記載されている。

・請求項　　３，１２
・引用文献等　１-２
・備考
引用文献１にはフィルム積層体６５０及び織物材料６５５が記載されている。

・請求項　　４-８
・引用文献等　１-２
・備考
引用文献１の［０１９６］には、第１の導管部分８２１の剛性と、第２の導管部分８２２の剛性とを異ならせること、他の任意の数に分割し得ることが記載されている。剛性を異ならせる具体的な手法として、壁厚などを異ならせることは、当業者が適宜なし得たことである。

・請求項　　９
・引用文献等　１-２
・備考
引用文献１記載の発明において、第１，２の部分を２つから３つ若しくはそれ以上に変更することは、当業者が適宜になし得た設計変更にすぎず、その際に、患者側の部分の任意の一つが本願請求項９に係る第１の長尺長さの材料に、非患者側の部分の任意の二つが本願請求項９に係る第２，３の長尺長さの材料に、それぞれ相当する。

・請求項　　１０
・引用文献等　1－2
・備考
　引用文献１記載の発明において、内側部の材料選択は、当業者が適宜になし得た設計的事項である。

・請求項　　１１
・引用文献等　1－2
・備考
　引用文献１には布カバー５３０が記載されている。

・請求項　　１３－１４
・引用文献等　1－2
・備考
　引用文献１記載の発明において、第１，２の部分を２つから３つに変更することは、当業者が適宜になし得た設計変更にすぎず、その際に、第３のシームを形成して管壁部を構成すべきことは、当業者にとって自明である。また、各部分は円弧状（凹型形状）だから、シームを顔から離隔することに困難はない。

・請求項　　１５－１８
・引用文献等　1－2
・備考
　引用文献１の図１４のようなシームで剛性が自ずと高まること、例えば硬質な部分同士を接合したシームと、軟質な部分同士を接合したシームとで剛性が異なることなどは、当業者にとって自明である。
　また、引用文献２の補強材１６のような周知技術の適用は、当業者であれば適宜なし得たことである。

●理由２（委任省令要件）について
・請求項　　1－２１
　本願の発明の詳細な説明には、第１～３の長尺長さの材料により管壁部を形成することで、どのような作用機序に基づき、どのような課題を解決するのかについて、十分に記載されていない。そのため、発明の課題と、発明特定事項との実質的な関係を、当業者が理解することができず、発明の課題の解決手段を理解できないから、発明の技術上の意義が不明であり、委任省令要件違反に該当する（審査基準　第ＩＩ部第１章第２節　２．（１）ｂ、（２）ｂ）。
　よって、この出願の発明の詳細な説明は、請求項１－２１に係る発明について、経済産業省令で定めるところにより記載されたものでない。

＜引用文献等一覧＞
１．米国特許出願公開第２０１４／０１０２４５６号明細書
２．特開昭５０-３７０２１号公報（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ａ６１Ｍ　１６／０８
　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。電子メール等で補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第二部医療機器（PA3E）　小野田達志（おのだ　たつし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３４４

審査長／代理	審査官	審査官補
川上　佳	小野田　達志	
３３３２	３１１７	